P U T U S A N

Nomor 977/Pid. Sus/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Irsan Mahmuddin Siregar als Ucok
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 25 Maret 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Denai Gg. Keluarga No. 43 Kelurahan Tegal sari Mandala I Kecamatan Medan Denai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 1 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024;
5. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum 1. Tita Rosmawati, S.H.,M.H. 2. Simon Sihombing, S.H., 3. Neni Widya Astuti, S.H., 4. Nadia Lubis dan 5. Siti Ayu Cibro, S.H., seluruhnya Advokat-Penasihat Hukum dan Paralegal pada Kantor Hukum “72 & A, beralamat di Jl. Flamboyan III Komplek Wedana Palace Blok A No. 3, Kel. Tanjung Selamat, Kec. Medan Tuntungan, Kota Medan, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 977/Pid. Sus/2024/PN Mdn tanggal 18 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 977/Pid. Sus/2024/PN Mdn tanggal .25 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 977/Pid. Sus/2024/PN Mdn tanggal 25 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Irsan Mahmuddin Siregar Alias Ucok** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana *Tanpa hak atau melawan hukum membeli, menjual, menerima, menyerahkan atau memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I jenis sabu – sabu* sebagimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Alternatif Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Irsan Mahmuddin Siregar Alias Ucok** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (Tujuh) Tahun denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidair 6 (enam) Bulan penjara** dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
   - 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram, 1 (satu) kaca pirex yang berisikan sisa pakai Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 1,31 (satu koma tiga puluh satu) gram, 1 (satu) buah alat hisap sabu / Bong, ***Dirampas untuk dimusnahkan***
   - Uang tunai hasil penjualan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), ***Dirampas untuk negara***
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia Terdakwa **IRSAN MAHMUDDIN SIREGAR ALIAS UCOK** pada hari Kamis tanggal 23 April 2024 sekira pukul 07.00 WIB atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April Tahun 2024, bertempat di Jalan Denai Gg. Keluarga No. 43 Kelurahan Tegal Sari Mandala I Kecamatan Medan Denai, Kota Medan atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, **"*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,***

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", yang dilakukan Terdakwa dengan cara – cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, Saksi Suharto, Saksi Freddy H. Sinaga, Saksi Panji Taufik Hidayat dan Saksi Dian Faqie Permana yang merupakan anggota kepolisian dari Polrestabes Medan mendapatkan informasi yang layak dipercaya tentang Terdakwa sering menggunakan narkotika jenis sabu – sabu yang merupakan residivis narkoba.

Bahwa saat para Saksi berada di lokasi tepatnya di rumah kediaman Terdakwa lalu para Saksi masuk ke dalam rumah Terdakwa dan saat para Saksi masuk ke dalam kamar Terdakwa para Saksi melihat Terdakwa sedang menghisap sabu yang mana Terdakwa seketika langsung menyimpan sabu tersebut secara terburu – buru lalu para Saksi melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) alat hisap sabu (bong) dan 1 (satu) buah pipa kaca yang terletak dibawah kolong lemari baju dan 1 (satu) plastik klip berisi sabu dibawah tempat tidur Terdakwa.

Bahwa pada saat diinterogasi Terdakwa mengakui 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang mana sebelumnya Terdakwa beli dari Defi Andri Marpaung (berkas terpisah) selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polrestabes Medan untuk diproses lebih lanjut. Bahwa berdasarkan :

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 2264/NNF/2024 tanggal 15 Mei 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si.,M.Farm.,Apt, dan Yudiatnis, ST menyimpulkan: Dari hasil pemeriksaan barang bukti:
   A. 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram.
   B. 1 (satu) pipa kaca berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 1,31 (satu koma tiga puluh satu) gram milik tersangka atas nama : **Irsan Mahmuddin Siregar Als Ucok.**
   C. 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram milik tersangka atas nama **Defi Andri Marpaung.**

   Dari hasil pemeriksaan tersebut pada BAB II, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti A dan B yang diperiksa milik tersangka atas nama Irsan Mahmuddin Siregar Als. Ucok dan barang bukti C yang diperiksa milik tersangka atas nama **Defi Andri Marpaung** adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 25 April 2025 dengan hasil penimbangan berupa:
   - ✓ 1 (satu) paket narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram.
   - ✓ 1 (satu) kaca pirex berisikan sisa pakai narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat kotor 1,31 (satu koma tiga puluh satu) gram.

   Yang disita dari tersangka **Irsan Mahmuddin Siregar Als Ucok.**
   - ✓ 1 (satu) peket narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram yang disita dari tersangka **Defi Andri Marpaung.**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.-

Atau

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa **IRSAN MAHMUDDIN SIREGAR ALIAS UCOK** pada hari Kamis tanggal 23 April 2024 sekira pukul 07.00 WIB atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April Tahun 2024, bertempat di Jalan Denai Gg. Keluarga No. 43 Kelurahan Tegal Sari Mandala I Kecamatan Medan Denai, Kota Medan atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, **"*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*"**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara – cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, Saksi Suharto, Saksi Freddy H. Sinaga, Saksi Panji Taufik Hidayat dan Saksi Dian Faqie Permana yang merupakan anggota kepolisian dari Polrestabes Medan mendapatkan informasi yang layak dipercaya tentang Terdakwa sering menggunakan narkotika jenis sabu – sabu yang merupakan residivis narkoba.

Bahwa saat para Saksi berada di lokasi tepatnya di rumah kediaman Terdakwa lalu para Saksi masuk ke dalam rumah Terdakwa dan saat para Saksi masuk ke dalam kamar Terdakwa para Saksi melihat Terdakwa sedang menghisap sabu yang mana Terdakwa seketika langsung menyimpan sabu tersebut secara terburu – buru lalu para Saksi melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) alat hisap sabu (bong) dan 1 (satu) buah pipa kaca yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terletak dibawah kolong lemari baju dan 1 (satu) plastik klip berisi sabu dibawah tempat tidur Terdakwa.

Bahwa pada saat diinterogasi Terdakwa mengakui 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polrestabes Medan untuk diproses lebih lanjut. Bahwa berdasarkan :

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 2264/NNF/2024 tanggal 15 Mei 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si.,M.Farm.,Apt, dan Yudiatnis, ST menyimpulkan : Dari hasil pemeriksaan barang bukti :
   A. 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram.
   B. 1 (satu) pipa kaca berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 1,31 (satu koma tiga puluh satu) gram milik tersangka atas nama : **Irsan Mahmuddin Siregar Als Ucok.**
   C. 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram milik tersangka atas nama **Defi Andri Marpaung.**

   Dari hasil pemeriksaan tersebut pada BAB II, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti A dan B yang diperiksa milik tersangka atas nama Irsan Mahmuddin Siregar Als. Ucok dan barang bukti C yang diperiksa milik tersangka atas nama **Defi Andri Marpaung** adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 25 April 2025 dengan hasil penimbangan berupa:
   - ✓ 1 (satu) paket narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram.
   - ✓ 1 (satu) kaca pirex berisikan sisa pakai narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat kotor 1,31 (satu koma tiga puluh satu) gram.

   Yang disita dari tersangka **Irsan Mahmuddin Siregar Als Ucok.**
   - ✓ 1 (satu) peket narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram yang disita dari tersangka **Defi Andri Marpaung.**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Ketiga

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa ia Terdakwa **IRSAN MAHMUDDIN SIREGAR ALIAS UCOK** pada hari Kamis tanggal 23 April 2024 sekira pukul 07.00 WIB atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April Tahun 2024, bertempat di Jalan Denai Gg. Keluarga No. 43 Kelurahan Tegal Sari Mandala I Kecamatan Medan Denai, Kota Medan atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, ***"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis sabu bagi diri sendiri"***, yang dilakukan Terdakwa dengan cara – cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, Saksi Suharto, Saksi Freddy H. Sinaga, Saksi Panji Taufik Hidayat dan Saksi Dian Faqie Permana yang merupakan anggota kepolisian dari Polrestabes Medan mendapatkan informasi yang layak dipercaya tentang Terdakwa sering menggunakan narkotika jenis sabu – sabu.

Bahwa saat para Saksi berada di lokasi tepatnya di rumah kediaman Terdakwa lalu para Saksi masuk ke dalam rumah Terdakwa dan saat para Saksi masuk ke dalam kamar Terdakwa para Saksi melihat Terdakwa sedang menghisap sabu yang mana Terdakwa seketika langsung menyimpan sabu tersebut secara terburu – buru lalu para Saksi melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) alat hisap sabu (bong) dan 1 (satu) buah pipa kaca yang terletak dibawah kolong lemari baju dan 1 (satu) plastik klip berisi sabu dibawah tempat tidur Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan untuk diperiksa lebih lanjut. Bahwa berdasarkan
Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 2140/NNF/2024 tanggal 15 Mei 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si.,M.Farm.,Apt, dan Yudiatnis, ST menyimpulkan : Dari hasil pemeriksaan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik tersangka **Irsan Mahmuddin Siregar Als. Ucok** mengambil kesimpulan barang bukti urine yang diperiksa tersebut adalah benar **Metamfetamina** adalah dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. **Muhammad Panji T. Hidayat,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan dengan yang sebenarnya.
   - Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I jenis sabu – sabu yang dilakukan oleh Terdakwa Irsan Mahmuddin Siregar Alias Ucok.
   - Bahwa Saksi bersama team yaitu Saksi Suharto, Saksi Freddy H. Sinaga, dan Saksi Dian Faqie Permana, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekitar pukul 07.00 wib di Jalan Denai Gg. Keluarga N. 43 Kelurahan Tegal Sari Mandala I Kecamatan Medan Denai.
   - Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) paket sabu dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram, 1 (satu) paket alat hisap sabu (bong) dan 1 (satu) buah pipa kaca dan barang tersebut adalah milik Terdakwa.
   - Bahwa awalnya para Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai Terdakwa yang sering menggunakan sabu – sabu di rumahnya, kemudian para Saksi bergegas menuju ke lokasi sesampainya di rumah Terdakwa para Saksi langsung masuk ke dalam rumah Terdakwa dan melihat secara langsung Terdakwa sedang menghisap sabu – sabu didalam kamar nya lalu Terdakwa dengan tergesa – gesa menyimpan sabu tersebut.
   - Bahwa selanjutnya para Saksi melakukan penggeledahan didalam kamar Terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket alat hisap sabu (bong) dan 1 (satu) buah pipa kaca yang terletak di bawah kolong lemari baju dan 1 (satu) plastik klip berisikan sabu ditemukan di bawah tempat tidur Terdakwa, kemudian para Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwasannya Terdakwa membeli sabu tersebut dari Defi Andri Marpaung (berkas terpisah) lalu para Saksi menuju ke tempat Defi Andri Marpaung.
   - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izinuntuk menggunakan narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut;
   - Bahwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan untuk diproses lebih lanjut.
   - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Saksi **Dian Faqie Permana**, berjanji menurut agama yang dianutnya didepan persidangan dengan menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan dengan yang sebenarnya.
   - Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I jenis sabu – sabu yang dilakukan oleh Terdakwa Irsan Mahmuddin Siregar Alias Ucok.
   - Bahwa Saksi bersama team yaitu Saksi Suharto, Saksi Freddy H. Sinaga, dan Saksi Dian Faqie Permana, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekitar pukul 07.00 wib di Jalan Denai Gg. Keluarga N. 43 Kelurahan Tegal Sari Mandala I Kecamatan Medan Denai.
   - Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) paket sabu dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram, 1 (satu) paket alat hisap sabu (bong) dan 1 (satu) buah pipa kaca dan barang tersebut adalah milik Terdakwa.
   - Bahwa awalnya para Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai Terdakwa yang sering menggunakan sabu – sabu di rumahnya kemudian para Saksi bergegas menuju ke lokasi sesampainya di rumah Terdakwa para Saksi langsung masuk ke dalam rumah Terdakwa dan melihat secara langsung Terdakwa sedang menghisap sabu – sabu didalam kamar nya lalu Terdakwa dengan tergesa – gesa menyimpan sabu tersebut.
   - Bahwa selanjutnya para Saksi melakukan penggeledahan didalam kamar Terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket alat hisap sabu (bong) dan 1 (satu) buah pipa kaca yang terletak di bawah kolong lemari baju dan 1 (satu) plastik klip berisikan sabu ditemukan di bawah tempat tidur Terdakwa kemudian para Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwasannya Terdakwa membeli sabu tersebut dari Defi Andri Marpaung (berkas terpisah) lalu para Saksi menuju ke tempat Defi Andri Marpaung.
   - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izinuntuk menggunakan narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut;
   - Bahwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan untuk diproses lebih lanjut.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan dengan yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I jenis sabu – sabu yang Terdakwa dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum (residivis) pada tahun 2021 dalam tindak pidana Narkotika
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi yang bertugas sebagai polisi pada hari Kamis, tanggal 25 April 2024 pukul 0730 wib di Jalan Denai Gg. Keluarga No. 43 Kelurahan Tega Sari Mandala I Kecamatan Medan Denai.
- Bahwa para Saksi menemukan barang bukti dari Terdakwa berupa 1 (satu) paket sabu dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram dan 1 (satu) paket alat hisap sabu (bong).
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 23 April 2024 sekitar pukul 07.00 wib Terdakwa membeli 1 (satu) paket sabu dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram dari Defi Andri Marpaung (berkas terpisah) di Jalan AR. Hakim Gg. Langgar Lorong Amal Kelurahan Tegal Sari Mandala Kecaatan Medaan Area dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah membeli sabu Terdakwa Kembali pulang ke rumah sesampainya di rumah tepatnya di kamar Terdakwa menghisap sabu tersebut dan saat Terdakwa sedang menghisap sabu tersebut, secara tiba – tiba para Saksi langsung melakukan penggeledahan didalam kamar Terdakwa.
- Bahwa saat para Saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa didalam kamar para Saksi menemukan 1 (satu) paket alat hisap sabu (bong) dibawah kolong lemari baju dan 1 (satu) plastik klip sabu dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram dibawah tempat tidur Terdakwa.
- Bahwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izinuntuk menggunakan narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui tidak diizinkan menggunakan narkotika tanpa izin pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram, 1 (satu) kaca pirex yang berisikan sisa pakai Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 1,31 (satu koma tiga puluh satu) gram, 1 (satu) buah alat hisap sabu / Bong;
- Uang tunai hasil penjualan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 23 April 2024 sekira pukul 07.00, bertempat di Jalan Denai Gg. Keluarga No. 43 Kelurahan Tegal Sari Mandala I Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, Saksi Suharto, Saksi Freddy H. Sinaga, Saksi Panji Taufik Hidayat dan Saksi Dian Faqie Permana yang merupakan anggota kepolisian dari Polrestabes Medan mendapatkan informasi yang layak dipercaya tentang Terdakwa sering menggunakan narkotika jenis sabu – sabu dan merupakan residivis narkoba.
- Bahwa saat para Saksi berada di lokasi tepatnya di rumah kediaman Terdakwa lalu para Saksi masuk ke dalam rumah Terdakwa, dan saat para Saksi masuk ke dalam kamar Terdakwa para Saksi melihat Terdakwa sedang menghisap sabu yang mana Terdakwa seketika langsung menyimpan sabu tersebut secara terburu – buru lalu para Saksi melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) alat hisap sabu (bong) dan 1 (satu) buah pipa kaca yang terletak dibawah kolong lemari baju dan 1 (satu) plastik klip berisi sabu dibawah tempat tidur Terdakwa.
- Bahwa pada saat diinterogasi Terdakwa mengakui 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa beli dari Defi Andri Marpaung (berkas terpisah) selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polrestabes Medan untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 2264/NNF/2024 tanggal 15 Mei 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si.,M.Farm.,Apt, dan Yudiatnis, ST menyimpulkan : Dari hasil pemeriksaan barang bukti :
  - 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram.
  - 1 (satu) pipa kaca berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 1,31 (satu koma tiga puluh satu) gram milik tersangka atas nama : **Irsan Mahmuddin Siregar Als Ucok.**
  - 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram milik tersangka atas nama **Defi Andri Marpaung.**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Dari hasil pemeriksaan tersebut pada BAB II, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti A dan B yang diperiksa milik tersangka atas nama Irsan Mahmuddin Siregar Als. Ucok dan barang bukti C yang diperiksa milik tersangka atas nama **Defi Andri Marpaung** adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 25 April 2025 dengan hasil penimbangan berupa:
  - 1 (satu) paket narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram.
  - 1 (satu) kaca pirex berisikan sisa pakai narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat kotor 1,31 (satu koma tiga puluh satu) gram.
  - Yang disita dari tersangka **Irsan Mahmuddin Siregar Als Ucok.**
  - 1 (satu) peket narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram yang disita dari tersangka **Defi Andri Marpaung.**
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 2140/NNF/2024 tanggal 15 Mei 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si.,M.Farm.,Apt, dan Yudiatnis, ST menyimpulkan : Dari hasil pemeriksaan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik tersangka **Irsan Mahmuddin Siregar Als. Ucok** mengambil kesimpulan barang bukti urine yang diperiksa tersebut adalah benar **Metamfetamina** adalah dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

”Penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis sabu bagi diri sendiri”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Penyalahguna” secara yuridis tercantum dalam Pasal 1 angka 15 Undang Undang Nomor 35 Tahun

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2009 tentang Narkotika, “Setiap Penyalahguna” adalah orang yang menggunakan narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menggunakan narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur tersebut sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini adalah orang perorangan atau Badan Hukum yang merupakan subjek hukum penyandang hak dan kewajiban yang diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di awal persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan seorang laki-laki yang bernama Irsan Mahmuddin Siregar als Ucok dan ketika identitasnya ditanyakan Majelis Hakim kepadanya, Terdakwa telah membenarkan seluruh identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa unsur ini penting dipertimbangkan untuk memastikan mengenai subjek atau pelaku suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan mengadili orang/subjek atau agar tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka harus dipertimbangkan unsur-unsur yang lainnya terlebih dulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Menggunakan narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum, dapat diartikan bahwa seseorang tersebut telah menggunakan atau mengkonsumsi narkotika dan hal tersebut tanpa alas hak, bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, “Narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini" (UU No. 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa setiap orang dalam Hukum Pidana adalah subjek atau pelaku yang mewujudkan terjadinya suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, dalam hal ini adalah Terdakwa Irsan Mahmuddin Siregar als Ucok, yang setelah diperiksa dan diteliti indentitasnya oleh Majelis Hakim adalah sama dengan indentitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik yang diperoleh dari keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Urine, serta persesuaian antara alat-alat bukti dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan telah ternyata bahwa pada hari Kamis, tanggal 23 April 2024 sekira pukul 07.00 WIB bertempat di Jalan Denai Gg. Keluarga No. 43 Kelurahan Tegal Sari Mandala I, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Suharto, Saksi Freddy H. Sinaga, Saksi Panji Taufik Hidayat dan Saksi Dian Faqie Permana yang merupakan anggota kepolisian dari Polrestabes Medan, pada saat itu Terdakwa sedang menggunakan sabu-sabu, kemudian saat aparat melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa tersebut, dan aparat kepolisian menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) alat hisap sabu (bong) dan 1 (satu) buah pipa kaca yang terletak dibawah kolong lemari baju dan 1 (satu) plastik klip berisi sabu dibawah tempat tidur Terdakwa. Bahwa pada saat diinterogasi Terdakwa mengakui 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis sabu. Bahwa pada saat diinterogasi Terdakwa mengakui 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa beli dari Defi Andri Marpaung (berkas terpisah) seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), kemudian berdasarkan keterangan Terdakwa tersebut, pada pukul 09.00 WIB Defi Andri Marpaung (berkas terpisah) juga ditangkap, selanjutnya Terdakwa dan Defi Andri Marpaung (berkas terpisah) beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sebelumnya Saksi Suharto, Saksi Freddy H. Sinaga, Saksi Panji Taufik Hidayat dan Saksi Dian Faqie Permana yang merupakan anggota kepolisian dari Polrestabes Medan, mendapatkan informasi yang layak dipercaya bahwa Terdakwa yang merupakan residivis narkoba,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sering menggunakan narkotika jenis sabu – sabu. Setelah Para Saksi berada di lokasi tepatnya di rumah kediaman Terdakwa lalu para Saksi masuk ke dalam rumah Terdakwa, dan saat para Saksi masuk ke dalam kamar Terdakwa para Saksi melihat Terdakwa sedang menghisap sabu yang mana Terdakwa seketika langsung menyimpan sabu tersebut secara terburu – buru lalu para Saksi melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) alat hisap sabu (bong) dan 1 (satu) buah pipa kaca yang terletak dibawah kolong lemari baju dan 1 (satu) plastik klip berisi sabu dibawah tempat tidur Terdakwa. Bahwa pada saat diinterogasi Terdakwa mengakui 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa beli dari Defi Andri Marpaung (berkas terpisah) selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polrestabes Medan untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 2264/NNF/2024 tanggal 15 Mei 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si.,M.Farm.,Apt, dan Yudiatnis, ST menyimpulkan : Dari hasil pemeriksaan barang bukti :

- 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram.
- 1 (satu) pipa kaca berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 1,31 (satu koma tiga puluh satu) gram milik tersangka atas nama : **Irsan Mahmuddin Siregar Als Ucok.**
- 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram milik tersangka atas nama **Defi Andri Marpaung.**

- Dari hasil pemeriksaan tersebut pada BAB II, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti A dan B yang diperiksa milik tersangka atas nama Irsan Mahmuddin Siregar Als. Ucok dan barang bukti C yang diperiksa milik tersangka atas nama **Defi Andri Marpaung** adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 25 April 2025 dengan hasil penimbangan berupa:
  - 1 (satu) paket narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram.
  - 1 (satu) kaca pirex berisikan sisa pakai narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat kotor 1,31 (satu koma tiga puluh satu) gram.
  - Yang disita dari tersangka **Irsan Mahmuddin Siregar Als Ucok.**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) peket narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram yang disita dari tersangka **Defi Andri Marpaung.**
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 2140/NNF/2024 tanggal 15 Mei 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si.,M.Farm.,Apt, dan Yudiatnis, ST menyimpulkan : Dari hasil pemeriksaan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml **urine** milik tersangka **Irsan Mahmuddin Siregar Als. Ucok** mengambil kesimpulan barang bukti urine yang diperiksa tersebut adalah benar **Metamfetamina** adalah dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram, 1 (satu) kaca pirex yang berisikan sisa pakai Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 1,31 (satu koma tiga puluh satu) gram, 1 (satu) buah alat hisap sabu / Bong, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan sanksi yang setimpal adalah merupakan suatu keharusan dalam menegakkan keadilan oleh karenanya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dalam menjatuhkan pidana tidak hanya memperhatikan unsur-unsur yuridis akan tetapi tidak lepas dari unsur filosofis dan sosiologis;

- Bahwa, secara filosofis penjatuhan pidana bukanlah semata-mata untuk menghukum Terdakwa yang bersifat pembalasan akan tetapi pidana tersebut haruslah dijadikan oleh Terdakwa sebagai suatu hal yang dapat mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan kesalahannya sehingga dimasa yang akan datang tidak terulang lagi, karena pidana yang adil adalah sanksi yang dirasakan tidak melebihi dari apa yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa;
- Bahwa secara sosiologis sanksi tersebut adalah dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hal yang dapat diterima dan adil;

Menimbang, bahwa untuk sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Irsan Mahmuddin Siregar Als Ucok** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ‘penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dalam dakwaanalternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
   - 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram dan 1 (satu) kaca pirex yang berisikan sisa pakai Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,31 (satu koma tiga puluh satu) gram, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong,

   dimusnahkan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- BParang bukti berupa uang sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah),
  Dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu, 28 Agustus 2024, oleh kami, Eti Astuti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Evelyne Napitupulu, S.H., M.H., dan Nurmiati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota, dibantu oleh Ngatas Purba, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh M. Rizqi Darmawan, S.H. Penuntut umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Evelyne Napitupulu, S.H., M.H.	Eti Astuti, S.H., M.H.
Nurmiati, S.H.	

Panitera Pengganti,

Ngatas Purba, S.H., M.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)